



COPIA

CITTA' DI SQUILLACE

-Prov. di Catanzaro-

Settore Finanziario

DETERMINAZIONE N.31 R.G DEL 29-01-2024

DETERMINAZIONE N.7 DEL 29-01-2024

CIG:B0056C5C62 CAP.N.420000 IMP.13/2024

Oggetto: Determina a contrarre per l'avvio della procedura ai sensi dell'art. dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con invito rivolto, dove previsto dall'articolo 1 comma 450 della Legge n. 296/2000, a operatore fra quelli presenti nell'elenco del MEPA per il servizio di supporto specialistico Area Tributi alla Ditta Iopa SRLS. Impegno di spesa - CIG: B0056C5C62;

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove__ del mese di gennaio ,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il decreto n. 19 del 28/01/2021 con il quale sono stati attribuiti allo scrivente le funzioni di cui all'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il vigente Regolamento di contabilità, ed in particolare gli articoli che definiscono le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che nel Settore Tributi del Comune di Squillace, non vi sono figure per poter espletare tutti i servizi contabili per l'Ente, poiché le figure all'interno dello stesso non sono sufficienti per poter svolgere tutto il carico di lavoro da espletare;

PRESO ATTO delle disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche: l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; l'art.1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i;

RICHIAMATI: l'art.192, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che

si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;

PRESO ATTO CHE: l'art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; l'art. 37, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTO l'art. 1, co 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 2018 c.d. "Legge di stabilità 2016" che stabilisce per le amministrazioni pubbliche l'obbligo degli approvvigionamenti dei beni e servizi informatici tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori.

PRECISATO CHE il fine da perseguire è quello di provvedere a garantire il miglioramento dell'efficienza dell'Ufficio con persone specializzate e la forma del contratto viene individuata nell'emissione di ordine di acquisto effettuato sulla piattaforma Me.P.A. di Consip Spa, attraverso affidamento ad operatore specializzato;

DATO ATTO CHE si è proceduto ad effettuare una ricerca sul sito www.acquistinretepa.it al fine di verificare l'esistenza degli articoli oggetto della presente determinazione sul mercato della pubblica amministrazione (MePa) sia tra le "convenzioni" sia sul "mercato elettronico"; la modalità di scelta del contraente è quella di utilizzare il Me.Pa generando un ordine diretto (OdA) e affidando direttamente a unico operatore il servizio, avendo lo stesso importo inferiore a 40.0000,00 euro ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D. Lgs. nr. 56/2017, ss.ii.mm., sulla piattaforma MEPA;

DATO ATTO CHE si è ritenuto opportuno procedere all'avvio delle procedure per la scelta dell'operatore economico per i lavori mediante "affidamento diretto", ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti procedano affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RICHIAMATO l'articolo 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che così dispone:

"1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”;

ACCERTATO CHE

- con richiesta di offerta RDO n. 3961259 inviata tramite MEPA all'operatore economico IOPA SRLS Via Aldo Moro, 72- 88060 Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) P.iva 03601050796, è stato invitato a presentare un'offerta per il servizio di supporto specialistico in ribasso.sull'importo base di € 9.500,00 oltre iva di legge;
- l'operatore economico sopra citato, ha fatto pervenire un'apposita offerta con un ribasso a complessivi € 9.000,00 oltre iva;
- la spesa complessiva ammonta ad € 10.980,00 iva compresa;
- la durata del servizio avrà durata di 6 mesi con supporto di 1 giorni a settimana;

DATO ATTO che si è proceduto al riscontro sulla regolarità contributiva e sulla rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite;

ACQUISITO il Dure rilasciato dall'Inps numero protocollo INAIL_39293352 del 18-01-2024 con scadenza 17-05-2024 dal quale si evince la regolarità contributiva per quanto concerne gli adempimenti INPS-INAIL;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziare il codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, risulta essere: **B0056C5C62**;

RILEVATO CHE l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo in data 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento agli art. 107 e art. 109 c. 2 in merito alle funzioni e responsabilità dei dirigenti e gli artt. 183 e 191 in merito alle procedure di assunzione e prenotazione degli impegni di spesa;

RILEVATO CHE il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000, ha attestato la copertura finanziaria della spesa nascente con il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.183, c.1, del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di **approvare** le premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. Di **affidare** alla Ditta IOPA SRLS Via Aldo Moro, 72- 88060 Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) P.iva 03601050796 tramite trattativa n.3961259 del 24-01-2024, il servizio di supporto specialistico dell'area tributi, per l'importo complessivo di € 10.980,00 iva compresa per la durata di 6 mesi con decorrenza dal 24-01-2024 con supporto di 1 giorni a settimana;
3. di **impegnare** la spesa della somma complessiva € 10.980,00 iva inclusa sul Cap. 420000 del bilancio corrente;
4. di **dare atto** che è stata stipulata la trattativa n.3961259 giorno 24-01-2024 con la Ditta sopra citata;
5. di **provvedere** alla liquidazione ed al pagamento della fornitura a presentazione della relativa fattura, previo riscontro della regolarità contributiva;
6. di **dare atto** che ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il CIG assegnato dall'AVCP è il seguente: **B0056C5C62**;
7. di **dare atto** che, sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
8. che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n.190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9. di **prendere atto** che la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario al fine di acquisire il visto contabile i cui all'art.153, comma 5 del D.Lgs.n.267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, costituente atto d'integrazione dell'efficacia del presente provvedimento;
10. di **dare atto** che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio online del sito telematico istituzionale dell'Ente agli effetti della pubblicità legale di cui alla L.n.39/2008e riportata sul sito istituzionale telematico dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Muccari Pasquale

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

E' COPIA CONFORME

